

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA
Sede RIMAC-Salas y Juzgados
Av. Nicolas de Pierola No.677 - Lima

CEDULA ELECTRONICA

27/03/2026 14:39:23

Pag 1 de 1

Número de Digitalización
0000048903-2026-ANX-SP-CA



420260151612023052341801138000704

NOTIFICACION N°15161-2026-SP-CA

EXPEDIENTE	05234-2023-0-1801-JR-CA-16	SALA	4° SALA CONTENCIOSA ADMNISTRATIVA
RELATOR	CASTILLO TAYA, MARTHA FABIOLA	SECRETARIO DE SALA	URETA CASTILLO ELENA MILAGROS
MATERIA	NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO		
DEMANDANTE	: PROCURADOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA ,		
DEMANDADO	: PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ,		
DESTINATARIO	ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA		

DIRECCION : Dirección Electrónica - N°98619

Se adjunta Resolución SEIS de fecha 27/03/2026 a Fjs : 44
ANEXANDO LO SIGUIENTE:
AVA RESOILUCION 06 + ESCRITO

27 DE MARZO DE 2026

4° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE : 05234-2023-0-1801-JR-CA-16
DEMANDANTE : PROCURADOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA
LITIS CONSORTE : ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
RELATOR : SANCHEZ PORTUGUEZ SOLEDAD MELCHORITA -REL

**S.S. BELTRAN PACHECO
CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ**

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS

Lima, veinte de marzo
De dos mil veintiséis. -

AUTOS Y VISTOS en la fecha; **Al escrito de fecha 17.03.2026 con número de ingreso 8319-2026 presentado por la parte demandada MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS**: sin adjuntar aranceles judiciales por concepto de recurso de casación y cedula de notificación, por encontrarse exonerado del pago de tasas judiciales; al primer otrosí: téngase presente la delegación de representación a favor de los Letrados que se indican; al segundo otrosí: téngase presente correo electrónico ppmdjh.contencioso@gmail.com; al tercer otrosí: téngase presente la exoneración de gastos judiciales; al cuarto otrosí: téngase presente; y **ATENDIENDO**:

PRIMERO: Que la parte demandada MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS interponen recurso de casación contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución número CINCO, de fecha treinta de enero de dos mil veintiséis (páginas 275-282), que **CONFIRMÓ** la sentencia apelada contenida en la resolución número dieciséis de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro que declaró **FUNDADA** la demanda.

SEGUNDO: Al respecto, el recurso de casación es eminentemente formal y procede, conforme a la regulación establecida para el proceso contencioso administrativo en el artículo 34° del TUO de la Ley N° 27584, que dispone:

“(…), 3. El recurso de casación contra las siguientes resoluciones:

3.1. Las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores;

*3.2. Los autos expedidos por las Cortes Superiores que, en revisión,
ponen fin al proceso.*

El recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no cuantificables (negrita es nuestro). *Tratándose de pretensiones cuantificables, cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P) o cuando dicho acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; y, por excepción, respecto de los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital, cuando la cuantía sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P). (.....)”*

TERCERO: Por los fundamentos expuestos, se advierte que el recurso de casación cumple con el requisito de procedencia, teniéndose como pretensión la nulidad de la Resolución N° 000411-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 06 de febrero de 2023, que declaró fundado el recurso de apelación contra el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; por lo expuesto, se ordena: **Remitir los actuados al superior jerárquico; Oficiándose** para dicho efecto. Avocándose el Colegiado que suscribe por Disposición Superior. **Notificándose.** *MTU*



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Expediente : 05234-2023-0-1801-JR-CA-16
Sec. de Sala : SANCHEZ PORTUGUEZ SOLEDAD
Sumilla : RECURSO DE CASACION

A LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS-
MINJUSDH, representado por su Procurador Público, **ERICK
SAMUEL VILLAVERDE SOTELO**, identificado con Documento
Nacional de Identidad N° 07479644, designado mediante
Resolución Suprema N° 262-2016-JUS, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47⁰¹ de la Constitución Política del Estado
Peruano, concordante con los Artículos 27⁰² y 33⁰³ del Decreto
Legislativo N° 1326 que reestructura el Sistema Administrativo de
Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del
Estado; **ME APERSONO A LA INSTANCIA** en nombre y
representación del **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS**, señalando domicilio real y procesal en la oficina
ubicada en el Jirón Scipión Llona N° 350, Módulo 11, Miraflores,
Lima (sede del Ministerio de Justicia) con **Casilla Electrónica N°
114478** expedida por el Poder Judicial con correo electrónico

¹ **Artículo 47 Defensa Jurídica del Estado.** - La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.

² **Artículo 27.- Procurador/a público** 27.1 El/la procurador/a público es el/la funcionario/a que ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional. Por su sola designación, le son aplicables las disposiciones que corresponden al representante legal y/o al apoderado judicial, en lo que sea pertinente.

³ **Artículo 33.- Funciones de los/as procuradores/as públicos** Son funciones de los/as procuradores/as públicos.

8. Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

evillaverde@minjus.gob.pe; en el proceso seguido por el **MINISTERIO DE DEFENSA**, contra el **MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA** sobre **NULIDAD DE RESOLUCION O ACTO ADMINISTRATIVO**, a usted atentamente digo:

I. PROCEDENCIA DE RECURSO DE CASACIÓN Y PETITORIO

Habiendo, la Cuarta Sala Especializada Contenciosa Administrativa, emitido la **Resolución N° CINCO** que contiene la Sentencia de Vista de fecha 30 de enero de 2026, en la cual **RESUELVE**:

"Sic (...)

FALLO:

Por las consideraciones indicadas, éste Superior Colegiado, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución N° Dieciséis-Sentencia- de fecha 05 de diciembre del 2024, de folios 187 a 195, que declaró Fundada la demanda, en consecuencia declara la **NULIDAD** de la Resolución N° 000411-2023- JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023 y ordena a la administración emitir nuevo pronunciamiento, dando estricto cumplimiento a las garantías del debido procedimiento, dentro de plazo de 15 días hábiles de consentida o ejecutoriada que sea la sentencia, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva y; teniendo presente lo indicado en esta decisión de vista, sin costas ni costos. Notifíquese y devuélvase.

En los seguidos por MINISTERIO DE DEFENSA con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y otro, sobre nulidad de resolución administrativa.

(...)".

II. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FORMA DEL PRESENTE RECURSO DE CASACION





PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

2.1 El presente Recurso de Casación se interpone contra una resolución expedida en revisión por la Cuarta Sala Permanente Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 384° y el inciso 1) del artículo 387° del Código Procesal Civil.

2.2 El presente Recurso de Casación se interpone ante la Cuarta Sala Permanente Contencioso Administrativa, que emitió la Resolución N° CINCO que contiene la Sentencia de Vista de fecha 30 de enero de 2024; de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del Artículo 387° del Código Procesal Civil.

2.3 El presente Recurso de Casación se interpone dentro del plazo de diez días de notificada mediante cédula electrónica con la resolución impugnada. La sentencia de la Segunda Instancia fue notificada el 09 de marzo de 2026, en consecuencia, el plazo de interposición vence el 24 de marzo de 2026; de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del Artículo 387° del Código Procesal Civil.



E. VILLAVERTES

2.4 Es pertinente señalar que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 47° de la Constitución Política del Perú, el Estado está exonerado del pago de gastos judiciales, motivo por el cual no se adjunta la tasa dispuesta por el inciso 4) del Artículo 387° del Código Procesal Civil.

III. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL PRESENTE RECURSO DE CASACIÓN

3.1 Mediante la Resolución N° DIECISEIS de fecha 05 de diciembre de 2024, emitida por el Décimo Sexto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima, que resolvió **declarar fundada** la demanda contenciosa administrativa interpuesta por el **MINISTERIO DE DEFENSA** y no estando de acuerdo con lo resuelto por el Juzgado, la entidad demandada formuló el Recurso de Apelación; siendo así, la Cuarta Sala Permanente Contenciosa Administrativa, que emitió la Resolución N° CINCO que contiene la Sentencia de Vista de fecha 30 de enero de 2026 realizada con fundamentos que agravian a mi representado; no existiendo resolución adversa que hubiese consentido, en consecuencia, se cumple con lo dispuesto por el inc. 1° del Artículo 388° del Código Procesal Civil.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

3.2 La interposición del presente Recurso de Casación, se sustenta en la infracción normativa cometida por la Cuarta Sala Permanente Contencioso Administrativa que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. En los siguientes acápites procedemos a fundamentar con claridad y precisión, de acuerdo con lo dispuesto por el inc. 2° del Art. 388°, las causales en las que se basa el presente Recurso de Casación.

3.3 La interposición del presente Recurso de Casación, se interpone contra la Resolución N° CINCO que contiene la Sentencia de Vista de fecha 30 de enero de 2026, emitida por la Cuarta Sala Permanente Contencioso Administrativa, la misma que resolvió:

"Sic (...)"

CONFIRMAR la Resolución N° Dieciséis-Sentencia- de fecha 05 de diciembre del 2024, de folios 187 a 195, que declaró Fundada la demanda, en consecuencia declara la **NULIDAD de la Resolución N° 000411-2023- JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023** y ordena a la administración emitir nuevo pronunciamiento, dando estricto cumplimiento a las garantías del debido procedimiento, dentro de plazo de 15 días hábiles de consentida o ejecutoriada que sea la sentencia, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva y; teniendo presente lo indicado en esta decisión de vista, sin costas ni costos. (...)



En tal sentido, indicamos que nuestro pedido casatorio principal es **anulatorio**, solicitando que la Sala Suprema case la sentencia de vista, y reformándola, declare **nula** la sentencia de vista, y de manera subordinada, también nuestro pedido casatorio es **revocatorio**, en cuyo caso pretendemos que bajo su amparo se case la sentencia de vista recurrida, y se revoque la sentencia de vista y reformándose, se declare infundada la demanda de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5) del Artículo 388° del Código Procesal Civil.

3.4 FINALIDAD DEL RECURSO DE CASACION:

El recurso de casación busca la protección de la norma jurídica, que es lo que en doctrina se denomina la función "nomofiláctica", porque el objeto fundamental de la casación tiende a la **recta**,



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

verdadera, general y uniforme aplicación de las leyes y de la doctrina jurídica, de tal manera que la casación va más allá de los intereses particulares, tiene fines más amplios y trascendentes. En concreto, busca determinar si efectivamente se infringió una norma jurídica, cómo es que se produjo la infracción y cuál debe ser la correcta aplicación. Todo ello, en conjunto, corresponde al carácter público de la casación, que prima sobre los intereses particulares de las partes, o aspecto privado. La casación protege la igualdad ante la ley, la seguridad y certidumbre jurídicas⁴. Todo ello, en concordancia con el Artículo 386⁰⁵ del Código Procesal Civil.

En ese sentido, señalamos las causales, que motivaron a formular el presente Recurso de Casación, a saber:

IV. - RESPECTO DE LA INFRACCION NORMATIVA Y ALEJAMIENTO DE LOS PRECEDENTES JUDICIALES, EN LA QUE HA INCURRIDO LA SALA SUPERIOR:



4.1 La Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

4.2 Reglamento (Artículo 21) vigente a la fecha de los hechos.

4.3 El **principio de la legalidad** que se aplica a la administración pública, que obliga a las autoridades administrativas, a actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las atribuciones que les fueron conferidas.

4.4. El numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que regula los Principios de la Administración de Justicia y señala la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias.

V.- DEL PROCESO MATERIA DE ANALISIS

⁴ SANCHEZ-PALACIOS PAVA, Manuel, Vocal Supremo Titular, Comentario a Modificaciones de la Ley N° 29364 (Recurso de Casación Civil), Jurídica, Publicación del diario El Peruano, Lima, 2009, Pag.2.

⁵ Artículo 386° (Modificado por la Ley N° 29364) que señala: "El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial".



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

PRIMERO. – SOBRE EL PETITORIO. - En primer orden, es relevante señalar que la Resolución N° DIEZ de fecha 17 de septiembre de 2024, emitida por el Décimo Sexto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima, fija como punto controvertido lo siguiente:

"Sic (...)

Nulidad de la Resolución N° 00411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 febrero de 2023 que resuelve declarar fundado el recurso de apelación recaído en el Expediente N° 0197-2023-JUS/TTAIP interpuesto por ERNESTO ALFONSO CABRAL MEJIA contra el Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; en consecuencia, ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entregue la información requerida por el recurrente."



SEGUNDO. – Como se puede advertir, mi representado, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública -TTAIP órgano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme a sus facultades emitió la Resolución N° .00411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 06 de febrero del 2023, de la cual el demandante solicita su nulidad.

TERCERO. – La Sala al dictar la Resolución impugnada (sentencia de vista) expone de acuerdo a sus considerandos una **MOTIVACION APARENTE Y DEFECTUOSA**, asimismo, la vulneración a los Principios de Legalidad y Debido Proceso, en virtud a situaciones que no se han tomado en cuenta a lo largo del procedimiento administrativo como en el proceso judicial.

Sin embargo, resulta pertinente señalar que la presente controversia versa sobre una solicitud de acceso a la información, que fue formulada el 28 de diciembre de 2022, el Sr. Ernesto Alfonso Cabral Mejia ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicitando lo siguiente:

"Tipo y cantidad de armamento y municiones utilizadas por las Fuerzas armadas el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho; entre el 11 y 14 de diciembre en



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre en Pichanaki (Junín) en el marco del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM".

CUARTO. – Asimismo, resulta también importante indicar como es que se suscitaron las acciones que originaron los hechos materia de controversia, los cuales iremos desarrollando al largo del presente escrito, indicando a su vez los artículos que bajo el principio de legalidad se han vulnerado, evidenciando también una trasgresión al debido proceso y que el A quo y la Sala NO HAN CONSIDERADO, por lo cual debe elevarse y considerarse el presente recurso.

Pues bien, se ha detallado a lo largo del proceso judicial que la controversia se origina en virtud a la solicitud de acceso a la información que hemos desarrollado en el punto anterior, sin embargo, la Cuarta Sala considera tal como lo ha mencionado en sus considerandos séptimo y noveno, que lo solicitado estaría enmarcado en el artículo 163° de la Constitución Política del Perú es decir referente a la SEGURIDAD NACIONAL y que el Estado debe garantizar la seguridad de la nación, SIN EMBARGO, se está omitiendo que la presente controversia se originó POR UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, ES DECIR QUE AMPARANDOSE EN SU DERECHO REGULADO TAMBIEN LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU EN EL NUMERAL 5 DEL ARTICULO 2 , NOS INDICA EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE SE TIENE A LA INFORMACIÓN PUBLICA, ENTONCES QUEDA CLARO QUE AMBOS SON DERECHOS PROTEGIDOS POR LA CARTA MAGNA, pero debemos tener claro que es lo que debemos proteger en la presente causa.

Por ende, si en todo caso la información solicitada estaba regulada en el literal d) numeral 1 del artículo 15° del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública-Ley N° 27806, la misma que le daba el carácter de excepción por ser supuestamente **INFORMACION SECRETA**, esta debió como hemos bien dicho en nuestra demanda y en nuestro recurso de apelación cumplir con lo señalado en el artículo 21 del entonces vigente Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, argumento que si bien ha sido mencionado y reconocido por la presente sala que no se cumplió (es decir hay una vulneración al principio de legalidad que prefiere la Sala omitir) no ha sido considerado en primera ni segunda instancia, citando incluso que el derecho a la información no es un derecho absoluto, infiere entonces que



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

su inobservancia, sería un vicio menor, en el colmo de la contravención al derecho y debido proceso señala, que la condición posterior de su calificación como secreta la información solicitada, no enerva la condición de encontrarse exceptuada; recordemos que el citado artículo 21 de manera imperativa prescribía lo siguiente::

"Sic (...)

Artículo 21.- Registro

Aquellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un Registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada. En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación:

- a. El número de la Resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter;**
- b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la información restringida;**
- c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se da a la información con el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la correspondiente desclasificación (...)"**



Por ende, **desde la aceptación de la trasgresión al principio de la legalidad que es reconocido por la primera instancia y confirmada por la segunda (considerandos octavo y noveno), inferir formalidad que podría enmendar el demandante, pues nótese que la Resolución N° 107 del CCFAA/SG es posterior a la solicitud es decir de fecha 14 de marzo de 2023, y entonces según la Sala ello no enerva su condición de clasificación de secreta, considerarlo "UN VICIO MENOR", y que el citado artículo 21 ° no debe considerarse para indicar que no se ha cumplido por parte de la entidad demandante con cautelar la información que sería**



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

tan sensible, que no debe entregarla, **TODO ELLO SOLO DEMUESTRA QUE HAY UNA EVIDENTE TRANSGRESION AL DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, ASIMISMO, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE LA SALA INCITA A NO CUMPLIR CON LA NORMATIVA, POR QUE AL FINAL SERIA SOLO UN VICIO MENOR SUBSANABLE, DICE QUE EL DERECHO A LA INFORMACION NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, INCLUSO HABIENDO UNA BRECHA DE PODER SUBSANARLA EN CUALQUIER FASE EL TIEMPO, TRASGREDIENDO CON ELLO EL DEBIDO PROCEDIMIENTO EN SEDE ADMINISTRATIVA, SOLO RECORDEMOS QUE CONFORME EL ARTICULO IV.- PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA LEY N° 27444, ESTA ESTABLECIDO QUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ESTÁN OBLIGADAS, ENTRE OTROS, A RESPETAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD , ENTONCES ACTÚAN CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y EL DERECHO, LO MENCIONADO POR CUANTO CON LA DECISIÓN DE LA SALA Y JUZGADO, SE ESTÁ VIOLENTANDO ELLO.**



Máxime, cuando incluso la sentencia del Aqueen como se identificó, señala en su considerando Noveno que habría una Resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107 CCFFAA/SG/FRAI, de fecha 14 de marzo de 2023 que resolvió Aprobar la documentación clasificada: Secreta, Reservada y Confidencial, en merito a las excepciones de acceso a la información dispuesta en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Anexo 1-N de la demanda).

Sin embargo, debemos ante ello tener claro lo señalado en el artículo **artículo 29° del TUO de la Ley N° 27584**, la cual precisa que **la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo**, además, **solo están permitidos incorporar nuevos hechos o hechos conocidos recién después de iniciado el procedimiento**, conforme se prescribe en la siguiente norma:

"Sic (...)"

Artículo 29.- Actividad probatoria

En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se produzcan



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios. (...) "

Sin embargo, dicha resolución tendría como fecha 14 de marzo del 2023, siendo que para ese momento el procedimiento administrativo ya habría finalizado, pues este culminó con la resolución hoy cuestionada que tiene fecha 06 de febrero del 2023, Resolución que incluso no cumple con los parámetros establecidos en el citado artículo 21 ° del Reglamento de la ley especial que señala como se debe cautelar la información **SECRETA O RESERVADA**, siendo incluso la precitada resolución muy genérica, ni siquiera especificó y desarrollo puntualmente la información que fue materia de la solicitud.

Por tanto, si esta información como se ha mencionado tiene el carácter de sensible y tan relevante la Institución poseedora de la información tenía la obligación de cautelarla, sin embargo, ha incumplido respecto al resguardo, recolección y archivo correspondiente, más aún cuando dicha información versaba sobre seguridad nacional, ¿no era acaso deber de la entidad poseedora protegerla, pero más aun ante un pedido de información pública no era su deber fundamentar su negativa de entregarla? Pues bajo el amparo del artículo 13° de la Ley de Transparencia y Acceso a la información debía cumplirse todo ello y si tenía carácter de excepcional fundamentarlo adecuada.



"Sic (...)

La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante, más aún, teniendo en cuenta que el ciudadano requiere la información en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública".

QUINTO. – Asimismo, se indica que el agravio a la vulneración al principio de legalidad es evidente por cuanto la información solicitada es posterior a la fecha de los eventos suscitados, entonces no originan afectación a la seguridad nacional del orden interno o externo, es decir la Sala pretende



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

motivar su punto indicando que deber ser responsabilidad del solicitante el pedir información que no tenga estas características, que no esté dentro de las excepción, lo cual resulta contra el ordenamiento jurídico, recordemos respetuosamente a la Sala que, conforme el artículo 13 del TUO de la Ley N° 27806 TAIP, **LA CARGA DE PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN CAUTELA LA INFORMACION, A QUIEN QUIERE DEMOSTRAR LOS HECHOS SIENDO ENTERA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD DEMANDANTE, ASIMISMO, DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE EL INCISO 5 DEL ARTICULO 2 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU** nos señala que el pedido de información es **SIN EXPRESION DE CAUSA**, pues insistimos es un derecho humano fundamental que solo podrá ser restringido ante información con carácter excepcional debidamente motivada, situación que en la presente no se ha dado, conforme lo advertido por el fundamento 13 de la sentencia recaída en el expediente N° 02579-20038-HD/TC, que obliga al Estado y a sus organos la obligación de justificar que la información sea, reservada, secreta o confidencial, **es decir la carga de la prueba está siempre en manos del Estado; y en el caso sub materia el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nunca probó la naturaleza de secreta de la información solicitada, conforme la Ley y Reglamento de la materia.**



Finalmente, siendo eventos importante la información solicitada por el ciudadano **ERNESTO ALFONSO CABRAL MEJIA** *"las protestas en Ayacucho, Apurímac y Junín, los días señalados"*, **es de interés nacional y público tal situación** y citando lo descrito en el inciso 1 del artículo 3° de la Ley 27806- ley de transparencia y acceso a la información pública, que señala que toda información que posea el Estado se presume pública, siendo ratificado el contenido de este por el Tribunal Constitucional que en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N°4865-2013-PHD/TC señaló que toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía, por ser de interés general, que nos dice:

"Sic (...)

5. La protección del derecho fundamental de acceso a la información pública no solo es de interés para el titular del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben entenderse vinculados únicamente al interés de cada persona requirente, sino valorados además como manifestación del principio de transparencia en la actividad



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

pública. Este principio de transparencia es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los ciudadanos (...)"

Entonces, queda claro que lo solicitado tiene y es de interés público, bajo el principio de máxima divulgación y publicidad y que solo se restringiría, si lo solicitado tiene debidamente demostrado y conforme a ley el carácter de secreto o reservado, **SITUACION QUE NO SE HA CUMPLIDO EN LA PRESENTE CONTROVERSIA.**

Es preciso recordar a la Sala, porque es importante la transparencia y acceso a la información pública, y señalar lo siguiente:

- Fortalece el vínculo entre el estado y la ciudadanía, e incrementa la confianza ciudadana en las instituciones,
- Empodera al ciudadano, ya que le permite una mayor participación en la gestión pública.
- **CONTRIBUYE A PREVENIR LA CORRUPCIÓN, YA QUE EL EJERCICIO DE FUNCIONES SE SOMETE AL ESCRUTINIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA CIUDADANA.**
- Permite el ejercicio de otros derechos, tales como el derecho a la participación ciudadana, la libertad de expresión o el ejercicio del derecho a un voto informado; Aumenta los niveles de democracia y eficiencia en la administración pública.



SEXTO. – Bajo ese contexto, **RESULTA UNA FALTA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD** que se tenga como **MOTIVACIÓN** para la resolución de vista argumentos vertidos como en los **considerandos del**

SEPTIMO AL DECIMO PRIMERO y con ello se **REVOQUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y REFORMANDOLA DECLAREN INFUNDADA EN TODOS SUS EXTREMOS**, cuando el mencionado principio tiene como concepto el sometimiento de la Administración a la ley, y el ejercicio de las potestades administrativas de acuerdo con las atribuciones concretas y específicas establecidas en las leyes.

Tal como lo señala el El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 25311-2018-LIMA, fundamento jurídico 5, que señala:

"Sic (...)"



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

5.2.- En ese contexto normativo, es evidente que el **principio de legalidad permite que solo por una norma con rango de ley, una entidad pública pueda sancionar a un administrado.** Además, por el principio de razonabilidad, la sanción administrativa a imponer debe ser proporcional a la infracción administrativa cometida, para lo cual se deben seguir una serie de criterios de graduación. Y, por el principio de tipicidad, solo pueden ser consideradas como infracciones administrativas sancionables a las previstas en normas con rango de ley."

Pues la Sala no advierte la vulneración evidente al principio de legalidad y al debido proceso que está produciendo al señalar todo ello, y que, por sus características, podría generar un precedente nefasto para la comunidad.

SEPTIMO. – Finalmente, PUEDE OBSERVARSE QUE NO HABRÍA FUNDAMENTOS QUE MOTIVARÍAN ESTA SENTENCIA DE VISTA (QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA LA MISMA QUE DECLARÓ FUNDADA LA DEMANDA), pues queda claro lo señalado en la sentencia de primera instancia, la cual indica que la resolución administrativa que dio origen al presente proceso estaba debidamente motivada, no conteniendo ninguna causal de nulidad según los numerales del artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444 LPAG



PUBLICA
E. VILLAVERTES

Por ello señalamos, respecto al derecho de motivación, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 10340-2006-AA/TC, precisó: **"(...) el derecho a la motivación de las resoluciones forma parte del derecho a un debido proceso, garantizando que el Juez resuelva las decisiones exponiendo las razones que justifican la decisión; por tanto un Juez puede violar el deber de motivación, cuando omite exponer las razones que justifican la decisión, como cuando, exponiéndolas, la motivación pueda ser calificada de aparente o defectuosa, sea por una deficiente aplicación de las normas que disciplinan el caso o por una errónea valoración de los hechos que inciden directamente en la decisión pronunciada (...)"**.

OCTAVO .- Al respecto, sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el artículo 139° numeral 5 de la Constitución Política del Perú, debemos señalar que es un derecho fundamental pero además garantía de la administración de justicia, ya que los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o desestima una demanda; el juez debe fundamentar la decisión que adopta, de manera fáctica y jurídica, de forma clara, objetiva y



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

congruente, solo así se puede evitar arbitrariedades y las partes pueden ejercer adecuadamente su derecho de impugnación, planteando al superior jerárquico los errores y omisiones que puede haber cometido el juzgador **la verificación de una debida motivación solo es posible si de la sentencia se tiene una decisión clara**, objetiva y congruente, que dé solución a lo que es materia de la controversia de acuerdo a derecho. Cabe señalar que este derecho y deber para los jueces también está previsto en el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que *"todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan"* y *"esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente"*.



Así como, en los artículos 50° y 122° del Código Procesal Civil, norma supletoria en este proceso. Entonces la Sala con lo decidido en Sentencia de Vista cuestionada, no solo se advierte una manifiesta incongruencia, sino también una evidente falta de claridad, hecho que la descalifica y la torna inmotivada, **señalando específicamente una incurre en el vicio de motivación aparente.**

Respecto del deber de motivación de las resoluciones judiciales, en la sentencia recaída en el Expediente N° 1230-2002-HC/TC (Fund. 11), el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido siguiente:

"Sic (...)

Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.

La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, criterio ratificado por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 02004-2010-PHC/TC (Fund. 5) exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión.

Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. (...)” (el subrayado y resaltado en negritas es nuestro)



Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente N° 1230-2002-HC/TC (Fund. 11), el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente:

"Sic (...)

La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. (...)”

Adicionalmente, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00728-2008- PHC/TC (Fund. 7)11, el Tribunal Constitucional ha expresado que, el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones queda vulnerado en los casos de "inexistencia de motivación o motivación aparente", de "falta de motivación interna del razonamiento" o de "motivación insuficiente"12, entendiéndose por ello lo siguiente:

"Sic (...)



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

a) *Inexistencia de motivación o motivación aparente: (...) [se presenta] cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión (...) o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico."*

b) *Falta de motivación interna del razonamiento: (...) se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (...)*



NOVENO. – La Sala no ha valorado todo lo desarrollado en nuestros párrafos anteriores, la normativa mencionada por el contrario a basado su motivación aparente y defectuosa y una vulneración de lo referido en la Ley de Transparencia y su reglamento, tal cual hemos desarrollado en nuestros diversos puntos.

Asimismo, afirmamos que la resolución administrativa cuestionada no tiene vicio alguno, toda vez que mi representado valoró los documentos y pruebas en el procedimiento, hecho que la Sala al momento de emitir la Sentencia de Vista, ha obviado, máxime cuando de mutuo propio, señala que la información forma parte y sujetas a investigación fiscal, hecho no alegado convincentemente por la demandante en sede administrativa, y en todo caso, de ser así, el CCFFAA debió reconducir dicho requerimiento al Ministerio Público, conforme la doctrina jurisprudencial del TC.

De lo señalado en la sentencia de vista, considerando lo expuesto en el décimo primero (considerando), se denota claramente **una falta de motivación** incurriendo en vicio y su nulidad de pleno derecho en concordancia con el acto jurídico dice contravendría las disposiciones contenidas el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444, a mayor abundamiento, no ha tomado en cuenta **las Sentencias del Tribunal Constitucional de los Expedientes N° 5985-2008-**



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

AA/TC, N°1254-2004-PA/TC, N° 1417-2005-AAJTC, N° 3283-2003-AA/TC, las cuales señalan que el **Estado no puede ni debe amparar el abuso del derecho, ni aceptar afectaciones al interés público, con el reconocimiento de beneficios a quien no le corresponde**, así como está facultado a realizar la revisión de los actos administrativos que vulneren la norma.

DÉCIMO. - Por ello, la Sala al no realizar una revisión del expediente, deja de lado la aplicación del principio de especialidad y el principio de legalidad, como se puede advertir tanto la sentencia de vista se basa en los fundamentos FACTICOS y JURICOS marginando los contenidos y motivación calificada en la ley, reglamento, doctrina jurisprudencial del TC.

Tal como se ha demostrado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del TTAIP ha cumplido con la aplicación del Principio de Legalidad y motivación, puesto que, al emitir la resolución cuestionada, respeto el debido procedimiento, el derecho a la defensa y examinó debidamente las pruebas presentadas hasta la finalización del procedimiento administrativo.



DÉCIMO PRIMERO. - Por lo expuesto, se denota que mi representado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha vulnerado ninguna norma legal ni constitucional, todo lo contrario, en salvaguarda del **valor fundamental de la seguridad jurídica y predictibilidad**, procedió a expedir la Resoluciones ante mencionada, por ende, mi representada no ha trasgredido principio alguno, materia de cuestionamiento, contrario sensu ha sido dictada conforme al Principio de Legalidad, respetando la Constitución política del Perú, la Ley N° 27444 LPAG y la norma especial nos referimos a la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y su Reglamento.

En este contexto, la Resolución administrativa emitida por mi representado objeto del presente proceso contencioso administrativo, no adolece de ningún vicio que la invalide porque ha sido dictada con arreglo a la Ley N° 27806, a nuestra Carta Magna y a los principios administrativos, por ello, el acto administrativo realizado carece de vicio que cause la nulidad y no está incurso dentro de los alcances del artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

VI.- INCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN NORMATIVA ALEGADA EN LA DECISIÓN MATERIA DE IMPUGNACIÓN

6.1 En este caso, la Sentencia Vista materia de impugnación, no ha aplicado el **Principio de legalidad y motivación** puesto que no se ha cumplido con lo dispuesto por la especial Ley N° 27806 y Ley N° 27444 - LPAG.

6.2. Artículos 29° y 32° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo N° 27584.

6.3. El artículo 2 inciso 5) de la Constitución Política del Perú, que concede el derecho a toda persona a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o razones de seguridad nacional; así también se ha infringido el numeral 5 del artículo 139 de la citada carta magna, relacionada con la motivación escrita de las resoluciones judiciales.

6.4. El TUO de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento (artículo 21).

La Sala desdeña la norma especial de desarrollo constitucional de un derecho fundamental del núcleo duro de los derechos humanos, y aplican criterios no acordes a la norma. Así, la inaplicabilidad de las normas citadas y precedentes constitucionales citados, tiene como consecuencia que se haya revocado Y SE REFORMULE la sentencia que declaro FUNDADA la Demanda desconociendo y violando los principios de legalidad y motivación.

6.5 Se ha marginado y vulnerado groseramente lo establecido por el artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 27806, vigente al momento de los hechos, relacionado con el Registro de la información secreta que alega la demandante, sin justificación aparente.

6.6. Finalmente, se ha vulnerado las normas supranacionales derecho información – instrumentos jurídicos suscritos por los Estados partes.

a.- Declaración Universal de Derechos Humanos

(Aprobada por Resolución Legislativa No 13282 del 15 de diciembre de 1959)

Artículo 19°. - Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión.





PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

b.- CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

c.- PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto Declaraciones y reservas.

Artículo 19.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

d.- CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH)

Artículo 10.- Libertad de expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

POR TANTO:

A la Sala solicitamos admitir el presente Recurso de Casación y proveer de acuerdo con la Ley, concediendo el mismo y disponiendo que oportunamente le remitan los autos a su Despacho, para el examen de la sentencia de vista recurrida, para que sirva declarar procedente el recurso de


E. VILLAVENOS



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Casación y ulteriormente se declare casada y nula la Sentencia de Vista y que la Sala Superior emita nueva sentencia.

PRIMER OTRO SÍ DIGO.- En ejercicio de las facultades atribuidas mediante el Decreto Legislativo N° 1326 que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, para efectos del ejercicio de la defensa de nuestra Entidad en el presente proceso, delego a favor de los abogados: Yoffan Ascencios Mallqui; Reynaldo Freddy Ricaldi Ocampo, Vanessa Angélica Aquino Mendoza, Ashley Quique Rojas, Omar García Chávez, Víctor Grijalva Paoli, Amalfi Mauriz Changra, Banesa Alarcón Jara, Yahaira Mau Loyola, Pablo Lovera López, Karoline Jiménez Rivera, Ronald Ríos Adrianzen, Charles Boza Monago, Luisa Cabral Gutiérrez, Henry Torres Escobar, Jorge Garro Agurto, Oswaldo Aliaga Quispe, Solange Huarote Marín, Milagros Córdova Cochachi, Cristhian Villar Cardenas, Rosa Cecilia Cerna De Lucio, Luis Miguel Trinidad Gonzalo y Juan Alberto Agüero Reyes quienes de manera conjunta e indistinta podrán ejercitar las facultades de representación y defensa del Estado-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el presente proceso.



SEGUNDO OTRO SÍ DIGO: Asimismo, para las demás coordinaciones jurisdiccionales y administrativas en el presente proceso cumplimos con señalar la siguiente información:

- Correo electrónico: ppmjdh.contencioso@gmail.com

TERCER OTRO SÍ DIGO: Dejo expresa constancia que de conformidad con lo prescrito en el artículo 47° de la Constitución Política del Perú, el Estado esta exonerado del pago de gastos judiciales.

CUARTO OTRO SÍ DIGO. - Adjunto al presente, los anexos siguientes:

1-A) Copia de mi Documento Nacional de Identidad.

1-B) Copia de la Resolución Suprema N° 262-2016-JUS.

1-C) Copia de la Sentencia de **Primera Instancia**, contenida en la Resolución N° DIECISEIS de fecha 06 de diciembre de 2024, emitida por el Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima que resolvió declarar fundada la demanda.



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Procuraduría General
del Estado

Procuraduría Pública del
Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

1-D) Copia de la Resolución N° CINCO que contiene la **Sentencia de Vista** de fecha 30 de enero de 2026, emitida por Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, que resuelve confirmar la sentencia contenida en la resolución cinco que declara fundada la demanda.

Lima, 16 de marzo del 2026.

LEG. N° 240-2024-SC
EVS/RRR



ERICK S. VILLAVÉRDE SOTELO
Procurador Público
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
CAL. N° 23359

REPÚBLICA DEL PERU
 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
 Primer Apellido: VILLAVEDE
 Segundo Apellido: BOTELLO
 Primer Nombre: ERICK SAMUEL
 Sexo: M
 Estado Civil: DIVORCIADO
 Fecha de Emisión: 03 01 2020
 Fecha de Nacimiento: 17 09 1971
 Nacionalidad: PER
 N° de Tagua: 0200009535
 Fecha de Caducidad: 15 01 2020

Que, por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN-PCD y su modificatoria, se aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", en la que se establecen principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública;

Que, el artículo 48 de la acotada Directiva establece que el CEPLAN elabora el Informe Técnico de los planes estratégicos que se formulan, modifican y/o actualizan en el marco de la mencionada Directiva, el cual será emitido de manera obligatoria como requisito previo a la aprobación de los planes estratégicos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 297-2016-MEM/DM, se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016-2021 del Sector Energía y Minas;

Que, conforme al documento del visto, se requiere actualizar el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016-2021 del Sector Energía y Minas, a fin de presentar la alineación de los objetivos estratégicos sectoriales con los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas - ONU y las Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, así como de considerar las prioridades señaladas por el Poder Ejecutivo;

Que, asimismo mediante el Informe Técnico N° 028-2016-CEPLAN-DNCP-RQC, la Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, concluye que la actualización del PESEM presentada por el Ministerio de Energía y Minas cumple con la metodología de planeamiento establecida por el CEPLAN; y mediante Informe Técnico N° 022-2016-CEPLAN/DNCP-FI, concluye que el Plan Estratégico Institucional 2017-2019 del Sector Energía y Minas, cumple con lo establecido en la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico emitida por CEPLAN, por lo que recomienda su aprobación por parte del Ministerio de Energía y Minas;

Con el visto bueno del Viceministro de Minas, del Viceministro de Energía, de la Secretaria General, del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento de la actualización del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016-2021, el mismo que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 del Ministerio de Energía y Minas, el mismo que como Anexo 2 forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el diario oficial El Peruano, así como la publicación de los anexos correspondientes en el Portal Institucional del Ministerio de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO TAMAYO FLORES
Ministro de Energía y Minas

1465762-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Designan Procurador Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 262-2016-JUS

Lima, 20 de diciembre de 2016

VISTOS, el Oficio N° 4789-2016-JUS/CDJE, del Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 47 establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos;

Que, para tal efecto mediante Decreto Legislativo N° 1068, se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;

Que, el literal b del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1068, establece que es atribución del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, proponer la designación de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1068, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado evalúa y propone al Presidente de la República la designación de los Procuradores Públicos del Poder Ejecutivo, quienes son designados mediante Resolución Suprema con refrendo del Presidente del Consejo de Ministros, del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y del Ministro del sector correspondiente;

Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1068, estipula que los Procuradores Públicos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos ejercen la defensa jurídica del Estado de acuerdo a la Constitución;

Que, mediante Sesión Extraordinaria del 23 de noviembre de 2016, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, luego de la evaluación realizada acordó proponer la designación del señor abogado Erick Samuel Villaverde Sotelo, como Procurador Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por haber obtenido el puntaje más alto en la convocatoria N° 002-2016-CDJE-MINJUS;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto Legislativo N° 1068 por el cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor abogado Erick Samuel Villaverde Sotelo, como Procurador Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1465764-3

[Firma manuscrita]
Erick Samuel Villaverde Sotelo
Procurador Público
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA

11/12/2024 12:14:34

Pag 1 de 1

Sede Arnaldo Marquez

Arnaldo Marquez 1061 - 1065 - 1069 Jesus Maria



420243058882023052341801138000116

NOTIFICACION N° 305888-2024-JR-CA

EXPEDIENTE	05234-2023-0-1801-JR-CA-16	JUZGADO	16° JUZGADO PERMANENTE - SEDE ALZAMORA
JUEZ	FIGUEROA MENDOZA YESENIA	ESPECIALISTA LEGAL	SARAVIA RAMIREZ ROSA MARLENE
MATERIA	NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO		

DEMANDANTE : PROCURADOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA,

DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

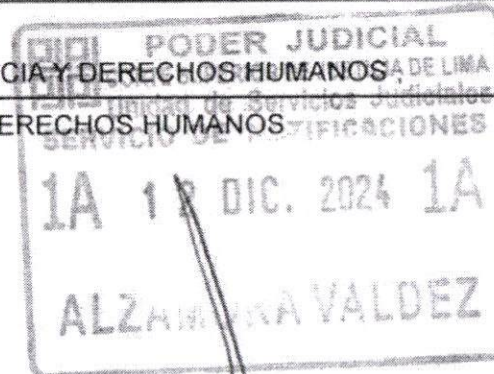
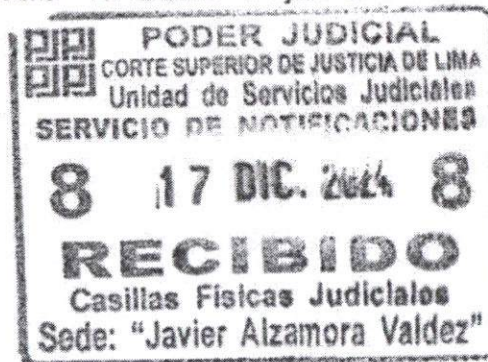
DESTINATARIO PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

CASILLA CASILLAS DE CSJ DE LIMA - N° 14216 - / /

Se adjunta Resolución DIECISÉIS de fecha 10/12/2024 a Fjs: 9

ANEXANDO LO SIGUIENTE:

SE ADJ. RESOL. 16 (SENTENCIA)



PODER JUDICIAL

LUIS ARTURO FIGUEROA FALCON
ASISTENTE JUDICIAL
16° Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

11 DE DICIEMBRE DE 2024



PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Justicia Honorable, País Respetable

Validez desconocida

SEDE ALZAMORA VALDEZ,
Juez: FIGUEROA MENDOZA Yesenia FAU 20546308951.spd
Fecha: 10/12/2024 11:36:12 Razón: RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial:
LIMA / LIMA FIRMA DIGITAL

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DECIMOSEXTO JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Validez
desconocida

SEDE ALZAMORA VALDEZ,
Secretario: SARAVALA RAMIREZ,
Rosal Marlene FAU 20546308951.spd
Fecha: 10/12/2024 14:50:42 Razón:
RESOLUCION JUDICIAL D. Judicial:
LIMA / LIMA FIRMA DIGITAL

SENTENCIA

Expediente : 5234-2023
Demandante : Procurador Público del Ministerio de Defensa
Demandado : Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros
Materia : Impugnación de resolución administrativa

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISEIS

Lima, 5 de diciembre de 2024.-

I. ANTECEDENTES

La demanda contenciosa administrativa interpuesta por el **Procurador Público del Ministerio de Defensa** contra el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los Vocales de la Segunda Sala del Tribunal de Transparencia a y Acceso a la Información Pública Johan León Florián, Vanessa Luyo Cruzad y María Rosa Mena Mena**; con el Expediente Administrativo acompañado en autos.

Pretensión del Proceso:

Resulta de autos que, mediante escrito de demanda de fecha 11 de mayo de 2023 el Procurador Público del Ministerio de Defensa interpone demanda contenciosa administrativa teniendo como pretensión:

Principal: Se declare la nulidad de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023, expedida por la Segunda Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que declaró fundado el recurso de apelación presentado por Ernesto Alonso Cabral Mejía y en consecuencia ordena al CCFFAA entregar la información pública solicitada por dicho ciudadano, mediante formulario de fecha 28 de diciembre de 2022.

10005 VILLAVIEJA SOTELO
Procurador Público
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



Fundamentos de la demanda:

La parte demandante sostiene:

1. Con fecha 28 de diciembre de 2022, el ciudadano Ernesto Alonso Cabral Mejía presentó formulario por correo electrónico solicitando la siguiente información "tipo y cantidad de armamento y municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre de Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Aurimac) y el 16 de diciembre de Pichanaki (Junin), en el marco del D.S. 143-2022-PCM"; dando respuesta mediante Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, en el cual se le indicó que es inviable atender su requerimiento; siendo apelado y resuelto por la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023 declarando fundada la apelación y Ordena al CCFFA, entregue copia de Tipo y cantidad de armamento y municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre de Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre en Andahuaylas (Aurimac) y el 16 de diciembre en Pichanaki (Junin), en el marco del D.S. 143-2022-PCM.
2. Indica que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, pues los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 27803 establecen excepciones.
3. En el presente caso, en sede administrativa, el CCFFA ha manifestado que la petición del administrado no resultaba atendible, por ser una información con carácter de secreta, según el artículo 15 del TUO de la Ley 27806, lo que posteriormente, corrigió y precisó, indicando que su pedido estaba dentro del supuesto previsto en el literal e del numeral 1 del artículo 16 de la citada Ley, dado que, la documentación e información está relacionada con el éxito de los objetivos trazados para el restablecimiento del orden público, mantenimiento del Estado de Derecho y subsistencia del orden democrático, en el marco de un Estado de Emergencia Nacional del Perú, lo que debió ser ponderado por la demandada.
4. La demandante acredita que la información se encuentra clasificada como secreta, reservada, con la Resolución de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N°107-CCFFAA/SG/FRAI del 14 de marzo de 2023.
5. La demandada tampoco motiva cuando señala que la información señalada estaría relacionada con la vulneración de derechos humanos o de las

[Handwritten signature]
JESÚS VILLALBA
Procurador Público
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
CJ-11-2023-000411



Convenciones de Ginebra de 1949, no precisando cuál es el supuesto; y de haberlo, bajo su lógica y se habría determinado mediante sentencia judicial firme las responsabilidades de los miembros de las Fuerzas Armadas por vulneración de los derechos humanos, cuando recién se está en etapa de diligencias preliminares ante el Ministerio Público.

Tramitación:

Por Resolución Número Uno de fecha 15 de mayo de 2023, se admite a trámite la demanda debiendo entenderse contra el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública corriendo el traslado respectivo.

Por Resolución Número Dos de fecha 14 de noviembre de 2023, se integra al proceso en calidad de Litisconsorte necesario a Ernesto Alonso Cabral Mejía.

Contestación de demanda

Por escrito de fecha 07 de mayo de 2024, se apersona al proceso el Procurador Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contesta la demanda negando y contradiciéndola en todos sus extremos, alegando:

1. El demandante ha obviado que toda documentación que obra en el archivo o dominio estatal es de carácter público para conocimiento de la ciudadanía, por ser de interés general, conforme lo ha subrayado el Tribunal Constitucional en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N°4865-2013-PHD/TC.
2. La demandante no ha probado la clasificación de reservado, ya que, la clasificación de información secreta o reservada tienen determinadas formalidades, como que la misma haya sido aprobada por el titular del sector o pliego, o funcionario designado por este, y que la misma se encuentre consignada en el registro correspondiente, y en el cual se especifique la fecha de la resolución de clasificación, la denominación de la información clasificada y su código, siendo que ninguna de dichas formalidades ha sido acreditadas por la entidad.

Por Resolución Número Seis de fecha 08 de mayo de 2024, se tiene por contestada la demanda y se requiere el expediente administrativo.



Por Resolución Número Ocho de fecha 23 de mayo de 2014, se tiene por recibido el expediente administrativo.

Por Resolución Número Nueve de fecha 17 de setiembre de 2024, se declara rebelde al litisconsorte necesario pasivo Ernesto Alonso Cabral Mejía.

Por Resolución Numero Diez de fecha 17 de setiembre de 2024, se declaró la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las partes y, por ende, saneado el proceso, fijándose los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios que allí se indican. Tramitada la causa corresponde emitir sentencia.

II. FUNDAMENTOS

Fines del Proceso Contencioso Administrativo.

PRIMERO: Conforme a lo previsto en el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, la Acción Contencioso Administrativa (Proceso Contencioso Administrativo) a que se refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Perú tiene por finalidad, de un lado, el control jurídico por el Poder Judicial de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo; de otra parte, busca una efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.

Puntos controvertidos

TERCERO: En el caso de autos, en concordancia al punto controvertido fijado en la Resolución Número Diez de fecha 17 de setiembre de 2024, se declro como punto controvertido, determinar si corresponde declarar la Nulidad total de la Resolución N° 00411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023.

Antecedentes Administrativos.

CUARTO: De la revisión del expediente administrativo que obra en autos, se observa los siguiente:



- Con Formulario de Acceso a la Información Pública (Fs. 37) de fecha 26 de diciembre de 2022 el señor Ernesto Alonso Cabral Mejía, solicita *"tipo y cantidad de armamento y municiones utilizados el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en pichanaki (Junín) en el marco del DS 143-2022-PCM.*
- Por Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP del 11 de enero de 2023 de fojas 21 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la demandada denegó la solicitud de información con Código OTD/SG N° 0000420323, en aplicación del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806.
- Con fecha 23 de enero de 2023 de folios 11 a 20 vuelta, el administrado Ernesto Alonso Cabral Mejía presenta recurso de apelación contra la respuesta denegatoria de acceso a la información pública.
- Con fecha 31 de enero de 2023 (Fs. 42-44) obra el Informe Ampliatorio N° 002-2023/JCCFFAA/D-3/DAI.
- Por Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023, de folios 45-54 se declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por Ernesto Alonso Cabral Mejía, ordenando al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que entregue la información solicitada por el recurrente, bajo apercibimiento de que la Secretaría Técnica de esta instancia, conforme a sus competencias, remita copia de los actuados al Ministerio Público en caso se reporte su incumplimiento, declarando por agotada la vía administrativa.
- Por Resolución N° 000885-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA del 17 de marzo de 2023 de folios 68-70 desestima el pedido de aclaración de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, y corrige el artículo 1 de la parte resolutive de la citada resolución administrativa, y mantiene subsistentes los demás extremos de la referida resolución.

Marco Normativo.

QUINTO: *Derecho de libertad de información y derecho de acceso a la información pública.*

El inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que "Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones

[Firma manuscrita]
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
Poder Judicial del Perú
Corte Superior de Justicia de Lima
Juzgado Contencioso Administrativo



que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional".

Asimismo, el artículo 3 inciso 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806 toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones que expresamente establece la ley.

Análisis de la Controversia.

SSEXTO: La accionante tiene como pretensión que se declare la nulidad de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023 por cuanto atenta contra la seguridad y defensa nacional, y no se ha motivado en modo alguno que la información solicitada se encuentre incurso dentro del supuesto establecido en el artículo 18 de la Ley 27806; por tanto, la información no puede ser otorgada por estar dentro de las excepciones señaladas en el artículo 15° y 16 inciso e del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia, en tanto dicha información se encuentra relacionada a la seguridad y defensa nacional prevista en el artículo 163 de la Constitución Política de Perú.

SSEXTIMO: Al respecto, el artículo 163 de la Constitución Política del Perú señala:

"Artículo 163.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional.

La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley."

"Artículo 165° de la Carta Magna.- Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137° de la Constitución."

Asimismo, el **Artículo 137** de la Carta Magna, entonces vigente, señala:

"El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie."



En el presente caso, la demandante alega que la resolución administrativa impugnada no se ha pronunciado sobre sus razones para denegar la información solicitada. De la revisión de la resolución administrativa materia de Litis, se aprecia que la demandada indicó que la información aludida como clasificada no reúne los requisitos previstos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Transparencia, pues no acredita con resolución alguna que dicha información sea reservada o secreta, por ende, concluye que corresponde entregar la información al administrado; empero, no ha ponderado que dicha información ha sido clasificada por la demandante como secreta/reservada y por ende se encuentra dentro de los supuestos de excepción del TUO de la Ley 27806, debiendo prevalecer lo previsto en el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que señala que el Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional, y se desarrolla en los ámbitos *interno* y *externo*, así como el artículo 165 y lo previsto en el artículo 137 inciso 1 de la Carta Magna que señala, que "el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan: 1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación", debiendo de considerar que conforme al artículo 3 inciso 1 del TUO de la Ley de Transparencia el derecho al acceso a la información pública no es un derecho absoluto.

Sin perjuicio de lo señalado, la demandante ha ofrecido en el procedimiento administrativo, la Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107-CCFFAA/SG/FRAI del 14 de marzo de 2023, que aprueba la documentación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y su Anexo, que será clasificada como secreta, reservada y confidencial en mérito a las excepciones de acceso a la información dispuesta en la Ley 27806, dispone en su artículo 2 que el funcionario responsable de acceso a la información, proceda a la inscripción de la presente resolución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el registro correspondiente; formalidad, que a criterio de este juzgado, no puede ser tomado como base para desconocer el carácter de secreto o reservado de la información solicitada; en todo caso, corresponde establecer la responsabilidad administrativa de los funcionarios responsables que no verificaron su registro oportuno, en tanto ello se había ordenado de manera antelada a la solicitud de acceso a la información pública materia de Litis de fecha 26 de diciembre de 2022.

La citada resolución administrativa impugnada, señala: "En dicho contexto, conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia en el supuesto que la información solicitada (en el presente caso, sobre el armamento y municiones utilizados el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho), entre el 11 y 14 de diciembre en Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki (Junín)) se encontrara relacionada a la vulneración de derechos humanos o



de las Convenciones de Ginebra de 1949, realizada por cualquier personal, en cualquier circunstancia, la misma no puede ser clasificada como reservada, secreta o confidencial"; cabe señalar que en efecto, según el artículo 18¹ de la Ley de Transparencia, no corresponde aplicar las excepciones previstas en los artículos 15 y 16 cuando la información de acceso público esté relacionada la violación de derechos humanos o las Convenciones de Ginebra de 1946; también lo es que, el solicitante en su recurso de apelación (Fs. 17-18 del expediente administrativo) ha señalado que la Fiscalía de la Nación del Perú ha dispuesto el inicio de investigación preliminar contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el Ministro del Interior, Víctor Rojas, el Ministro de Defensa Jorge Chávez, el ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo y el ex ministro del Interior Cesar Cervantes por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidas durante las protestas en los meses de diciembre de 2022, y enero de 2023 en los departamentos de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, entre otras denuncias, sobre las cuales, en tanto no haya pronunciamiento definitivo a nivel del Ministerio Público o el Poder Judicial, este juzgado no puede afirmar la existencia de vulneración de los derechos humanos por el uso arbitrario de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, por ende, dicho artículo 18 del TUO de la Ley de Transparencia no corresponde aplicarse.

OCTAVO: En ese contexto normativo, se aprecia que existe cierta limitación al acceso a la información en el sector público cuando estas se traten de información reservada o secreta, los mismos que son considerados como excepciones al ejercicio de derecho de acceso a la información pública, tal como precisa la norma glosada, esto en total concordancia con el artículo 163 de nuestra Constitución Política, buscando con ello garantizar la seguridad de la personas y cuya revelación pondría en riesgo la integridad territorial, la subsistencia del sistema democrático, material bélico, accesorios que podrían poner en riesgo los planes de defensa, de las fuerzas armadas como de la policía nacional del Perú.

¹ Art. 18 del TUO de la Ley de Transparencia: "Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú."

[Handwritten signature and official stamp of the Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima]



NOVENO: Como ya se señaló, si bien la entidad demandada considera que las resoluciones que deniegan el acceso a la información deben estar debidamente motivadas, también es cierto que la demandada ponderar la seguridad nacional (bien público) sobre el derecho de acceso a la información (derecho de un particular); es por ello que la disposición de la demandada a brindar información pública solicitada, es por ello la necesidad de que esta se encuentre debidamente sustentada; por lo que, el acto administrativo impugnado se encuentra viciando según el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 27444; siendo ello así, la demanda debe ser amparada, debiendo emitir nuevo acto administrativo.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por las consideraciones precedentes, la Magistrada del Decimosexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, impartiendo justicia expide el siguiente fallo

Declarando **FUNDADA** la demanda interpuesta por el **Ministerio de Defensa** contra el **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos**.

En consecuencia:

Se declara la **NULIDAD** de: la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023; corresponde a la administración emitir nuevo pronunciamiento, dando el estricto cumplimiento a las garantías del debido procedimiento, señalados en la presente sentencia, dentro de plazo de 15 días hábiles de consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva.

NOTIFICÁNDOSE a las partes procesales. –

[Handwritten signature and official stamp]
Dra. S. Villaverde
Procuradora Pública
Corte Superior de Justicia de Lima
Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA
Sede RIMAC-Salas y Juzgados
Av. Nicolas de Pierola No.677 - Lima

CEDULA ELECTRONICA

09/03/2026 14:22:17

Pag 1 de 1

Número de Digitalización
0000033995-2026-ANX-SP-CA



420260106602023052341801138000704

NOTIFICACION N° 10660-2026-SP-CA

EXPEDIENTE	05234-2023-0-1801-JR-CA-16	SALA	4° SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR	SANCHEZ PORTUGUEZ SOLEDAD MELCHO	SECRETARIO DE SALA	SANCHEZ PORTUGUEZ SOLEDAD MELCHORITA
MATERIA	NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO		
DEMANDANTE	: PROCURADOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA ,		
DEMANDADO	: PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ,		
DESTINATARIO	PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		

DIRECCION : **Dirección Electrónica - N° 114478**

Se adjunta Resolución CINCO de fecha 30/01/2026 a Fjs : 8

ANEXANDO LO SIGUIENTE:

AVA RESOLUCION 05 SENTENCIA

9 DE MARZO DE 2026

VALLE ALVARADO Ana Maria EAU
Procurador Público
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
C.M. 114478

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA - Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE
SEDE RIMAC-SALAS Y
JUZGADOS
Vocal: VALER FERNANDEZ Magali
Clarisa FAU 20546303951 soft
Fecha: 04/03/2026 09:36:28, Razón:
RESOLUCIÓN
JUDICIAL, D. Judicial: LIMA /
LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA - Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE
SEDE RIMAC-SALAS Y
JUZGADOS
Vocal: AGUIRRE SALINAS German
Alejandro FAU 20546303951 soft
Fecha: 06/03/2026 17:30:33, Razón:
RESOLUCIÓN
JUDICIAL, D. Judicial: LIMA /
LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA - Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE
SEDE RIMAC-SALAS Y
JUZGADOS
Secretario De Sala: URETA
CASTILLO Elena Milagros FAU
20546303951 soft
Fecha: 09/03/2026 09:44:21, Razón:
RESOLUCIÓN
JUDICIAL, D. Judicial: LIMA /
LIMA, FIRMA DIGITAL



PODER JUDICIAL DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE LIMA - CUARTA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE N° : 05234-2023
DEMANDANTE : MINISTERIO DE DEFENSA
DEMANDADO : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y
otros.
LITISCONSORTE NECESARIO PASIVO: ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA.
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

RESOLUCIÓN N° CINCO
Lima, treinta de enero del dos mil veintiséis.-

VISTOS: los actuados con el expediente administrativo adjunto. Interviene como Ponente la señorita Juez Superior **Cerna Landa**.

MATERIA DEL RECURSO:

Es materia del grado, la Resolución N° Dieciséis-Sentencia- de fecha 05 de diciembre del 2024, de folios 187 a 195, que declaró **Fundada** la demanda, en consecuencia declara la NULIDAD de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023 y ordena a la administración emitir nuevo pronunciamiento, dando estricto cumplimiento a las garantías del debido procedimiento, dentro de plazo de 15 días hábiles de consentida o ejecutoriada que sea la sentencia, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN:

El demandado en el recurso de apelación de folios 208 a 220, señala que la demandante denegó el pedido de información pública sin especificar la naturaleza de secreto de la información solicitada, refiriendo de manera genérica que estaba comprendida en el artículo 15 del TUO de la Ley N° 27806. Indica que las excepciones establecidas en los artículos 15°, 16° y 17° de la ley que limitan el acceso a la información pública, deben ser interpretadas de manera restrictiva y, que prevalece la presunción de publicidad y máxima divulgación, por lo que se ha vulnerado el principio de legalidad. Refiere que la demandante no acreditó que clasificó la información como reservada – secreta y que lo dispuesto no pone en riesgo la defensa o seguridad nacional. Indica que lo solicitado el 22 de noviembre del 2022 se refiere a hechos ocurridos en fecha anterior al 11, 14, 15 y 16 de diciembre de 2022, por lo que no existe ninguna posibilidad de afectar la seguridad nacional, el orden interno o externo. Sostiene que debe tenerse en consideración el Informe N° 155-2024-JUS-TTAIP del 16 de diciembre de 2024 y, que la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP es un acto administrativo válido.

CONSIDERANDO:

[Firma manuscrita]
JUEZ SUPERIOR
Poder Judicial del Perú
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

PRIMERO: La acción contenciosa administrativa prevista en el Artículo 148° de la Constitución Política, tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujeta al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Así lo establece el Artículo 1° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo N° 27584.

SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, según el Artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso contencioso administrativo.

En el trámite del recurso de apelación, se tiene en cuenta el aforismo brocardo *tantum devolutum quantum appellatum*, según el cual el órgano judicial revisor sólo se pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio, es decir, respecto de los agravios y pretensión del apelante, que constituyen los parámetros sobre los cuales debe versar la absolución del grado.

Asimismo, se tiene presente el *Principio Iura Novit Curiae*, previsto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, según el cual el Juez conoce el derecho y debe aplicarlo, aun cuando no haya sido invocado por las partes, o lo haya sido erróneamente; empero, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes.

TERCERO: En el presente caso, del escrito de demanda de folios 55 a 69, se aprecia que el accionante MINISTERIO DE DEFENSA, pretende se declare la nulidad total de la **Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDASALA del 06 de febrero del 2023**, (folio 04 a 23 de autos), que declaró FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Litisconsorte Necesario Pasivo ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA, contra el Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP del 11 de enero del 2023 (folio 21 del expediente administrativo), mediante el cual el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Ministerio de Defensa, deniega la solicitud de acceso a la información pública de fecha 28 de diciembre del 2022, al considerar que la información requerida tiene carácter de información secreta, invocando el artículo 15° del TEO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley N°27806.

CUARTO: Sobre los agravios alegados, debe indicarse que la **Constitución Política del Perú**, reconoce a toda persona el derecho de solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por **ley** o por razones de **seguridad nacional**. (Artículo 2° inciso 5).

QUINTO: Por otro lado, la **Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, cuyo TEO se aprobó por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, señala lo siguiente:

[Firma manuscrita]
Ministerio de Justicia
Procuraduría General
del Poder Judicial
Lima, 11 de febrero del 2023

Artículo 3.- Principio de publicidad

Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad.

Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley.

En consecuencia:

1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente Ley.

2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración Pública.

3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad.

La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada.

Artículo 10.- Información de acceso público

Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, **se considera como información pública cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales.**

Artículo 13.- Denegatoria de acceso

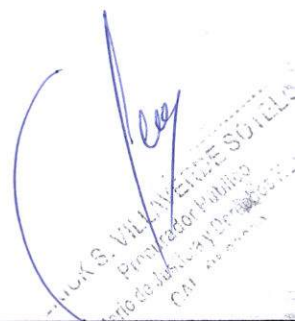
La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante.

La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente fundamentada por las excepciones de los artículos 15 a 17 de esta Ley; y el plazo por el que se prolongará dicho impedimento.

La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada.

Esta Ley no faculta que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean. No califica en esta limitación el procesamiento de datos preexistentes de acuerdo con lo que establezcan las normas reglamentarias, salvo que ello implique recolectar o generar nuevos datos.

No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el costo que suponga el pedido.


PROCURADURÍA PÚBLICA
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Cuando una entidad de la Administración Pública no localiza información que está obligada a poseer o custodiar, deberá acreditar que ha agotado las acciones necesarias para obtenerla a fin brindar una respuesta al solicitante.

Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho, la respuesta hubiere sido ambigua o no se hubieren cumplido las exigencias precedentes, se considerará que existió negativa en brindarla.

Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:

(...)

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.

(...)

En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados por éste.

Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento también es puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la información clasificada en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 18 de la presente Ley.

La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI señala el plazo de vigencia de la clasificación secreta, respecto de la información que produce el sistema; y el trámite para desclasificar, renovar y/o modificar la misma. La clasificación es objeto de revisión cada cinco años por el Consejo de Seguridad Nacional.

[Handwritten signature and stamp]
JOSÉ VILLALBA SOTO
Procurador Público
por el Poder Judicial

Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente:

(...)

- e) **El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno.**

(...)

2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, se considerará información clasificada en el ámbito de las relaciones externas del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema democrático. Estas excepciones son las siguientes:

(...)

Artículo 18.- Regulación de las excepciones

Los casos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley.

La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República; el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

(...)

Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 16 incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú.

SEXTO: De otro lado, el **Decreto Legislativo N° 1353**, publicada el 07 de enero del 2017; señala lo siguiente:

Artículo 1.- Objeto El presente Decreto Legislativo tiene por objeto crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalecer el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación Las normas contenidas en el presente Decreto Legislativo son aplicables a todas las entidades señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como a las empresas del Estado, personas naturales y jurídicas de derecho privado, en lo que corresponda; y a las personas comprendidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales

Handwritten signature and official stamp of the Contraloría General de la República.

Artículo 9.- Alcances del procedimiento de apelación para entrega de información

9.1 Al resolver el recurso de apelación sobre entrega de información, la Autoridad puede confirmar, modificar o revocar la decisión de la entidad. Dentro de este procedimiento, el Tribunal solicita a la entidad que remita sus descargos. De considerar insuficiente el descargo solicita la remisión de la información sobre la cual versa la apelación. De declararse fundada la apelación, el Tribunal ordena a la entidad obligada que entregue la información que solicitó el administrado.

9.2 En el marco del procedimiento administrativo de apelación al que se refiere el numeral anterior, resultan de aplicación los supuestos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, así como los supuestos de excepción al acceso a la información regulados en leyes especiales.

SEPTIMO: De la interpretación sistemática de las normas citadas, se desprende que el derecho constitucional al acceso a la información pública, como cualquier derecho no es absoluto y tiene como excepción, la información que afecte la **seguridad nacional**, la intimidad personal - como es el caso de los datos personales o sensibles - y las que expresamente se excluyan por ley, como la información reservada, confidencial y secreta regulada en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley N° 27806.

OCTAVO: De la revisión de los actuados administrativos, se advierte que con fecha **28 de diciembre del 2022**, el litisconsorte ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA, **solicitó** mediante Formulario de Acceso a la Información Pública (folios 37 a 37/vuelta), al accionante Ministerio de Defensa, bajo los alcances de la Ley N° 27806, acceso a la información y se le proporcione información sobre el "tipo y cantidad de armamento y municiones utilizados por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki (Junín) en el marco del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM", que declaró el Estado de Emergencia a nivel nacional.

El demandante Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Ministerio de Defensa denegó la solicitud de información mediante Oficio N° 153-CCFFAA/SG/UAIP del 11 de enero del 2023, (folio 21 del expediente administrativo), al considerar que la información requerida es información secreta, invocando el artículo 15° del TUO de la Ley N° 27806; contra el cual dicho petitioner interpone recurso de apelación (folios 11/vuelta a 20/vuelta del expediente administrativo), en cuyo trámite el demandante formula descargos mediante Oficio N° 517-CCFFAA/SG/UAIP del 01 de febrero del 2023, (folio 35 a 44/vuelta) anexando, entre otros, el Informe Ampliatorio N° 0023-2023/JCCFFAA/D-3/DAI del 31 de enero del 2023, (folios 42 a 44/vuelta).

El recurso de apelación del petitioner fue declarado fundado mediante la impugnada **Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDASALA del 06 de febrero del 2023**, emitida por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (folio 45 a 54/vuelta), corregida en su artículo 1 por Resolución N° 000885-2023/JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 17 de marzo de 2023, (folios 68 a 70), que ordena al demandante entregue la información solicitada por el petitioner en el plazo de 7 días, materia de demanda.

[Firma manuscrita]
MAG. VILVERDE SOLÍS
Presidencia del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

NOVENO: De la valoración conjunta de los medios probatorios actuados en autos, se determina que lo solicitado por el peticionante (litisconsorte ERNESTO ALONSO CABRAL MEJIA) el 28 de diciembre del 2022, sobre el **"tipo y cantidad de armamento y municiones utilizados por las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho); entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki (Junín) en el marco del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, que declaró Estado de Emergencia a nivel nacional"**; es información pública exceptuada de entregarse por razones de **seguridad nacional**.

En efecto, la información sobre los armamentos y municiones de las Fuerzas Armadas, es asunto de seguridad nacional, tanto a nivel interno como externo, por lo que está exceptuada de su entrega.

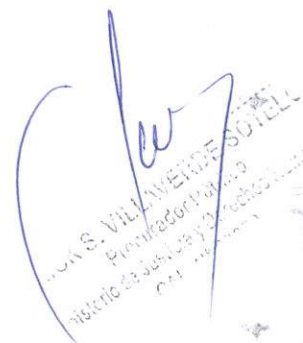
No enerva su condición de información pública exceptuada de entrega por razones de seguridad nacional, por mandato constitucional; la circunstancia que con posterioridad a la solicitud del actor, la demandante haya considerado información secreta, entre otros, a la "documentación relacionada al equipamiento de uso militar", de "material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en riesgo ...operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellos", en el punto 1 numeral f) literal 04 del anexo de la **Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N° 107-CCFFAA/SG/FRAI del 14 de marzo de 2023**, (adjuntado a la demanda y obrante de folios 41 a 54 del principal), al que se hace referencia incluso en el invocado Informe N° 155-2024-JUS/TTAIP del 16 de diciembre del 2024 (folios 198 a 207 del principal).

Por tanto, los agravios invocados al respecto y sobre vulneración al principio de legalidad, no son amparables.

DÉCIMO: De otro lado, debe indicarse que sobre las acciones militares ocurridas el 15 de diciembre en Huamanga (Ayacucho), entre el 11 y 14 de diciembre de Andahuaylas (Apurímac) y el 16 de diciembre de 2022 en Pichanaki (Junín) en el marco del Estado de Emergencia Nacional; están sujetas a investigación fiscal en el Ministerio Público y proceso penal en el Poder Judicial, lo cual es un hecho de conocimiento público y sobre el cual la entidad demandada no ha emitido pronunciamiento alguno en la resolución impugnada.

En consecuencia, dado que la investigación fiscal de delitos es reservada (artículo 324 del Código Procesal Penal) y, que está prohibido interferir en el ejercicio de las funciones de los órganos judiciales conforme al artículo 139 inciso 2) de la Constitución; entonces tampoco procedería ordenar la entrega de la información solicitada por el peticionante, dado que ello importaría interferir en el proceso penal correspondiente, en el que se determinará - de corresponder - cual ha sido el tipo de armamentos y municiones de las Fuerzas Armadas que se habría utilizado en las acciones militares de tales fechas, al establecer la presunta responsabilidad penal por los delitos imputados a los procesados.

Por tanto, los demás agravios formulados tampoco son estimables.


MINISTERIO DE JUSTICIA
Poder Judicial
Oficina General de Asesoría Jurídica

DECIMO PRIMERO: En base a lo expuesto, se concluye que la impugnada Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDASALA del 06 de febrero del 2023, vulnera el derecho a la motivación y debido procedimiento del demandante e incurre en causal de nulidad prevista en el artículo 10° inciso 1) de la Ley N° 27444 que corresponde declarar y, reponiendo las cosas al estado anterior al vicio incurrido, ordenar al demandado emita nuevo pronunciamiento con la debida motivación fáctica y jurídica, al recurso de apelación formulado por el litisconsorte, teniendo en consideración lo indicado en la presente decisión de vista.

En tal sentido, debe confirmarse la sentencia apelada por los fundamentos de ésta Sala Superior.

FALLO:

Por las consideraciones indicadas, éste Superior Colegiado, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución N° Dieciséis-Sentencia- de fecha 05 de diciembre del 2024, de folios 187 a 195, que declaró Fundada la demanda, en consecuencia declara la NULIDAD de la Resolución N° 000411-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA del 06 de febrero de 2023 y ordena a la administración emitir nuevo pronunciamiento, dando estricto cumplimiento a las garantías del debido procedimiento, dentro de plazo de 15 días hábiles de consentida o ejecutoriada que sea la sentencia, bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva y; teniendo presente lo indicado en esta decisión de vista, sin costas ni costos. *Notifíquese y devuélvase.*

En los seguidos por MINISTERIO DE DEFENSA con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y otro, sobre nulidad de resolución administrativa.

ECCL/ypf

S.S.

CERNA LANDA

VALER FERNANDEZ

AGUIRRE SALINAS

[Firma manuscrita]
JOSÉ S. VILLALBA
Procurador General
del Poder Judicial
del Perú